رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٩٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٣هـ

المَوضُوعَاتُ

صحة - قرارات صحية - أمر علاج - رفض العلاج في الخارج - تعذر العلاج داخل المملكة - حجية التقرير الطبي - تكفُّل الدولة بالرعاية الصحية - المختص بالتحقق من توفر العلاج داخل المملكة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الاعتذار عن علاج ابنه خارج المملكة واستمرار علاجه داخل المملكة - المختص بالتحقق من توفر العلاج داخل المملكة من عدمه هي المدعى عليها - الثابت أن المستشفى الذي أحيل إليه ابن المدعي للعلاج أصدر تقريراً طبياً يتضمن عدم وجود قسم مختص لعلاج ابن المدعي، وأن الدواء الموصى به للعلاج لا يتوفر بالمستشفى، وأوصى باستكمال علاجه بالخارج؛ ما يتقرر معه تعذر علاج ابن المدعي داخل المملكة - تأكيد الأنظمة على عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين - عدم قيام القرار محل الدعوى على مستند صحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣١) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

- المادة (١) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣هـ.
- الأمر السامي رقم (٤٧٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٨هـ، بشأن الجهة المخولة بالتحقق من توفر العلاج بداخل المملكة من عدمه.

الوَقَائِع

تقدم المدعي بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة جاء فيها بأن ابنه يعاني من (التصلب الحدبي)، وهو اضطراب جيني نادر تسبب في إصابة أجزاء من الجسم بأورام متعددة في المخ والعين وتشنجات مستمرة وإعاقة عقلية دائمة، ولا يوجد لهذا المرض علاج ناجع داخل المملكة، ونظراً لعدم توفر علاج لمرض ابنه بالداخل فقد صدرت عدة قرارات سابقة من الهيئة الطبية العليا لإرساله للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية، على نفقة الدولة وذلك بالقرار رقم (٤١٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، والقرار رقم (١٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١١هـ القاضي بعودة المريض إلى أمريكا لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، والقرار رقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ القاضي بعلاج ابنه بالخارج، وذكر بأن ابنه خلال فترة العلاج بمستشفى سينسيناتي للأطفال بأمريكا أجرى عدة عمليات جراحية معقدة وخطيرة لعلاج أورام الدماغ و تم استئصال حوالي (٢٠٪) من الدماغ، وتم إجراء عدة عمليات جراحية لعلاج أورام العين وتم تشخيصه هناك بإصابته بورم نجمي شبكي كبير قريب من العصب البصري يحتاج

معه للمتابعة المستمرة والعلاج، وقد تم إرجاعهم لاستكمال العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقد صدر تقرير طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأضاف بأن مركز الأبحاث بالرياض يوصي بأن يستمر المريض بالعلاج والمتابعة مع فريق التصلب الدرني بمستشفى سينسيناتي للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية ونص التقرير على أنه: "ونظراً إلى عدم وجود قسم مختص بالتصلب الدرني أو أورام العيون بمستشفانا؛ فإننا نقترح بأن يستمر المريض بالمتابعة مع فريق التصلب الدرني بمستشفى سينسيناتي حيث لا يمكننا توفير ذلك في مستشفانا...، وعليه فإننا ننصح بعودته إلى مستشفى سينسيناتي لمواصلة العلاج إن أمكن ذلك." وقد أقرت المدعى عليها بعدم توفر العلاج لابنه بداخل المملكة في خطابها رقم (٦٠٥٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ بما نصه: "فإن المريض شفاه الله وعافاه يعاني من التصلب الحدبي وهو اضطراب جيني نادر يتسبب في إصابة أجزاء من الجسم بأورام غير سرطانية (أورام حميدة) ولا يوجد لهذا المرض علاج ناجح في الداخل أو الخارج، وكنتيجة لهذا المرض ظهرت سرطانات في المخ والعين..." وقد تم تشخيص حالة المريض بوجود ورم نجمي كبير في الشبكية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوصوا ببدء العلاج الدوائي اللازم لمعالجة الورم النجمي في العين لتجنب حدوث انضغاط على العصب البصري، ولكن بعد رجوع المريض من الولايات المتحدة الأمريكية تبين عدم توفر هذا العلاج الدوائي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأن هناك صعوبات في الحصول عليه وفق التقرير الطبي الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ، وذكر المدعي بأنه

تقدم بطلب علاج ابنه بالخارج للهيئة الطبية العليا نظراً لعدم توفره بالداخل، فصدر قرار الهيئة الطبية العليا برقم (٢٥٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ بالاعتذار عن علاج ابنه خارج المملكة واستمرار علاجه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أنه: " تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، كما نصت المادة لأولى من النظام الصحي الصادر بالأمر الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٣هـ على أنه: "... ٢-يقصد بالرعاية الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعني بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية ...٥- الرعاية الصحية الثالثة أو التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة وتتطلب تجهيزات متقدمة وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارات الكافية" وذلك مما يدل على أن الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية حق أصيل لكل مواطن بموجب النظام الأساسي للحكم، وأضاف بأن المدعى عليها وعلى الرغم من حاجة ابنه المريض للعلاج وعدم توفر علاجه بالداخل وذلك باعتذار مستشفى الملك فيصل التخصصي عن إمكانية توفير العلاج اللازم مع التوصية بعودته للعلاج بالخارج، بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها بعدم توفر العلاج لابنه بالداخل إلا أنها امتنعت عن إصدار قرار بعلاجه بالخارج وإرساله لتلقي العلاج المناسب في أحد المراكز الطبية المتخصصة

بالولايات المتحدة الأمريكية دون مراعاة لحالته الصحية وحاجته الماسة للعلاج، وبعد قيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية بالرقم المشار إليه أعلاه نظرتها على النحو الوارد بمحاضرها وفيها تخلف ممثل المدعى عليها عن حضور جلساتها، وفيها قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: صدر سابقاً قرار الهيئة الطبية العليا برقم (١٩٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٣هـ والمتضمن عرض التقارير الطبية الخاصة بالمريض على مدينة الملك فهد الطبية للتقييم وإبداء الرأي عن إمكانية العلاج والخطة العلاجية المقترحة ثم العرض على الهيئة الطبية العليا لتقرير ما يلزم، ثم صدر قرار مدينة الملك فهد الطبية رقم (٩٥٩٥٧٠-١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ والمتضمن الاعتذار عن علاج المريض وأن اللجنة الطبية قد قامت بدراسة حالة المريض وأنه ليس هناك أي خدمة إضافية يمكن تقديمها له، ثم صدر قرار الهيئة الطبية العليا رقم (٢٨١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ والمتضمن الاعتذار عن علاج المريض خارج المملكة وإحالته إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون فيما يخص أمراض العيون واستمرار متابعة علاجه بمستشفى الملك فيصل التخصصي فيما يخص الأمراض الأخرى. ثانياً: تقدم المدعي بعد ذلك بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٢٠٠١٣) لعام ١٤٤٠هـ طالباً إلغاء قرار الهيئة الطبية العليا السلبي بالامتناع عن إحالة ابني المريض للعلاج بالخارج فصدر الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي وتم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية برقم (٥٨٨٣) لعام ١٤٤١هـ، وتنفيذاً للحكم القضائي فقد صدر قرار الهيئة الطبية العليا برقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ والمتضمن إرسال

المريض للعلاج في أمريكا على نفقة الدولة لمدة شهرين. ثالثاً: بعد عودة المريض من العلاج بالخارج قام بمراجعة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وتبين له بأن الدواء (إيفيروليموس) لعلاج الورم النجمي في العين للوقاية من الضغط على العصب البصري غير متوفر لديهم وصدر التقرير الطبي بتاريخ ١٤٤٣/٢/٥هـ ونص على أنه: "...تبحث العائلة عن عقار إيفيروليموس (أفينتور ديسبيرز) (٥) ملغ يومياً، على النحو الموصى به من طبيب الأعصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدخل هذا الدواء في نطاق اختصاص طبيب الأعصاب لوصفه للمريض ومراقبة مدى سلامته وهو غير متوفر في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لأنه ليس دواء خاص بطب العيون"، وأضاف بأنه صدر تقرير طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ ونص على أنه: "...وقد تم تشخيص حالته بوجود ورم نجمي كبير في الشبكية وتلقى الرعاية اللازمة في مستشفى سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية وأوصوا ببدء العلاج الدوائي اللازم لمعالجة الورم النجمي في العين لتجنب حدوث انضغاط على العصب البصري بالإضافة أن هذا العلاج لدية تأثير جيد على التحكم في الصرع، ولكن بعد رجوع المريض من الولايات المتحدة الأمريكية تبين عدم توفر هذا العلاج الدوائي (الذي يتم تفتيته وإذابته في الماء) لدينا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث... تم طلب نموذج (أ) للعلاج الدوائي اللازم، ولكن كانت هناك صعوبات في الحصول عليه". ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم لما يلي.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طلب المدعي هو إلغاء قرار الهيئة الطبية العليا رقم (٢٥٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ المتضمن الاعتذار عن علاج المريض خارج المملكة واستمرار علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) والتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". وهذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو

مقر فرع المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن صدور القرار كان بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ، وتقدم بدعواه في ١٤٤٣/٨/٢٥هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن الثابت من أوراق الدعوى صدور قرار الهيئة الطبية العليا رقم (٤١٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ بإرسال المريض (ابن المدعي) إلى أمريكا للعلاج على نفقة الدولة استناداً للأمر السامي رقم (١٠٠٠٧/ب)، وتلاه صدور قرار الهيئة الطبية العليا رقم (١٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١١هـ بعودة المريض إلى أمريكا لاستكمال العلاج على نفقة الدولة استناداً للأمر السامي رقم (١٠٠٠٧/ب)، ثم صدر قرار الهيئة الطبية العليا رقم (٢٨١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ بالاعتذار عن علاجه خارج المملكة وإحالته لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون فيما يخص أمراض العيون واستمرار متابعة علاجه بمستشفى الملك فيصل التخصصي فيما يخص الأمراض الأخرى، وتظلم منه المدعي أمام ديوان المظالم طالباً إلغاء القرار وصدر له الحكم في القضية رقم (٢٠٠١٣) لعام ١٤٤٠هـ بإلغائه، وأيد من محكمة الاستئناف برقم (٥٨٨٣) لعام ١٤٤١هـ، وتنفيذاً للحكم صدر قرار الهيئة الطبية العليا رقم (١٧٧٩٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ بعلاج المريض في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة لمدة شهرين مع المرافق، وبعودة المريض إلى المملكة تقدم المدعي بطلب علاجه بالخارج لتعذر علاجه داخل المملكة ثم صدر القرار محل الطعن رقم (٢٥٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ المتضمن الاعتذار عن علاج المريض

خارج المملكة واستمرار علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبما أن الجهة المخولة بالتحقق من توفر العلاج بداخل المملكة من عدمه هي الهيئة الطبية مصدرة القرار محل الدعوى كما أشار ذلك الأمر السامي رقم (٤٧٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٨هـ، وحيث تضمن التقييم الطبي الصادر من مستشفى الملك فيصل التخصصي في ٢٠٢٢/٣/٢٤م الموافق ١٤٤٣/٨/٢١هـ عدم وجود قسم مختص لعلاج حالة المريض، واقترح استمرار المريض بالمتابعة مع فريق التصلب الدرني في مستشفى سينسيناتي كما تضمن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فيصل التخصصي بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ: "عدم توفر العلاج الموصى به من مستشفى سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يتم تفتيته وإذابته في الماء وأن العلاج المتوفر في صيدلية المستشفى هو من النوع الذي لا يمكن تفتيته وهو عبارة عن أقراص، وأفاد الأب بأن ابنه المريض لم يتمكن من بلع الأقراص وقد تم طلب نموذج (أ) للعلاج الدوائي اللازم ولكن كانت هنالك صعوبات في الحصول عليه"؛ مما يتبين معه تعذر علاج ابن المدعي داخل المملكة، وبما أن المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ نصت على أنه: "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، كما نصت المادة الأولى من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣هـ على أنه: "...٢-يقصد بالرعاية الصحية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية

والتخصصية... ٥-الرعاية الصحية الثالثة أو التخصصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في أمراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، وأطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارات الكافية"، كما أشار الأمر السامي رقم (٤٧٠٠) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٨هـ إلى أن الجهة المخولة بالتحقق من توفر العلاج بداخل المملكة من عدمه هي الهيئة الطبية مصدرة القرار محل الدعوى؛ وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار محل الدعوى لعدم قيامه على أساس سليم، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الهيئة الطبية العليا رقم (٢٥٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ القاضي بالاعتذار عن علاج المريض خارج المملكة واستمرار علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.